

ORDENANZA N° 012/2024 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 1.2 DEL ART. 159 DE LA ORDENANZA TRIBUTARIA N° 017/2023 J.M. "POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL REGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASI COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024".-

Ciudad del Este, 30 de abril de 2024.-

VISTO: El mensaje N° 081/2024 remitido por la administración municipal que contiene un proyecto de modificación del art. 159 numeral 1.2 de la ordenanza Tributaria N° 017/2023 J.M., a su vez solicitado por la Federación de Transportes Alternativos (FETRADE) representado por el Sr. Juan Miguel Báez, mediante Expediente Administrativo N° 4521/2024 y por la Asociación de Transportes Alternativos Unidos del Este (TRAUDE) representado por el Sr. Jorge Julián Fretes, mediante Expediente Administrativo N° 3458/2024, en cuanto a reconsideración del monto del canon establecido en concepto de parada de los Transportes Alternativos refiere, para estudio y consideración de la Honorable Junta Municipal, y;

CONSIDERANDO: Que, la Parte II del Título I de la Constitución Nacional en su Art. 166 del Capítulo IV - Sección III al referirse a la autonomía de los municipios, menciona que "las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos".-

Que, la Sección 4 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal "De la Formación, Sanción y Promulgación de Ordenanzas y Resoluciones" en su Art. 37. Ordenanzas y Resoluciones, expresa que, la ordenanza es la norma jurídica municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en todo el municipio, sancionada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia Municipal. Igualmente, en su Art 38. Iniciativa de Proyectos de Ordenanzas, reza que la iniciativa de proyectos de ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley.-

Que, igualmente el mismo cuerpo legal en su Art. 47 estipula que para las modificaciones o derogaciones de las ordenanzas, se observará el mismo procedimiento establecido para su formación.-

Que, de conformidad con las normas del Artículo 168, numeral 5, de la Constitución de la República y del artículo 162 de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal", la Intendencia Municipal elaborará la propuesta de momos de las tasas creadas por la ley para su aprobación 2°or la Junta Municipal, tomando en cuenta los criterios de cálculos correspondientes.-

Que, en fecha 10 de octubre del año 2023 ha sido sancionada la Ordenanza Tributaria N° 017/2023 J.M. "POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL REGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASI COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024" y en el punto 1.2 de su Art. 159° se establecen los montos a ser cobrados en concepto de canon por estacionamiento de Paradas de Taxi, Moto taxi, Taxi Carga, Moto Carga y Transportes ternativos en el municipio de Ciudad del Este y,-

Que, en el marco de los expedientes administrativos mencionados más arriba, la Asesoría Jurídica de esta Institución Municipal ha expuesto que el órgano encargado de estudiar o modificar la normativa tributaria es el Legislativo Municipal, por lo que se han elevado los mismos hasta la secretaría general para su posterior remisión a dicho órgano mediante el mensaje correspondiente.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 012/2024 J.M.

Aprobado el dictamen de la comisión asesora permanente de Legislación y de Hacienda y Presupuesto en Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril del año 2024, **Según Acta Nro. 138; por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- MODIFICAR el numeral 1.2 del Art. 159° de la Ordenanza N° 017/2023 J.M. quedando redactada de la siguiente manera:

“1.2 ESTACIONAMIENTO EN PARADAS POR EXPLOTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN AUTOMOVILES, MOTOS DE ALQUILER, TAXI CARGA Y TRANSPORTES ALTERNATIVOS.-

(Art. 30° Ord. N° 70/97 J.M.) **Parada:** Es el sitio ubicado en la vía pública donde en forma permanente deben estar estacionados los automóviles de los permisionarios asignados a la misma y prestos a cumplir con el servicio.-

(Ord. N° 020/2020 J.M. Art. 9 núm. 75) **Parada:** lugar señalado para el ascenso y descenso de usuarios del servicio público.-

Ord. N° 020/2020 J.M. Art. 9 núm. 76) **Parada de Taxi:** Lugar de la calzada destinado al estacionamiento de taxis en servicio.-

(Art. 23° Ord. N° 02/2000 J.M.) **Locales - Prohibiciones.** No se admitirá el traslado de ningún local original de moto taxi de su ubicación original, salvo expresa disposición o autorización de la Junta Municipal, debiendo los vehículos ubicarse exclusivamente en los locales que fueron habilitadas.-

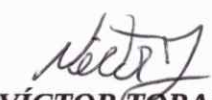
CANÓN POR ESTACIONAMIENTO DE PARADAS DE TAXI, MOTOTAXI, TAXI CARGA, MOTO CARGA Y TRANSPORTE ALTERNATIVO	
Tipo de Parada	Canón Mensual
Paradas de Taxi	Gs. 50.000.-
Paradas de Mototaxi	Gs. 40.000.-
Paradas de Taxi Carga	Gs. 60.000.-
Paradas de Moto Carga	Gs. 50.000.-
Parada de Transporte Alternativo	Gs. 100.000.-

Juntamente con la liquidación del canon por la ocupación precaria de bienes de dominio público municipal, se liquidará en el mes de febrero de cada año, una tasa equivalente a Gs. 20.000 en concepto de prevención de incendios y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves conforme al Art. 160 de la Ley N° 3966/2010.-”

Artículo 2°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURANONA M.
Secretario General J.M.




ING. VÍCTOR TORALES
Presidente J.M.

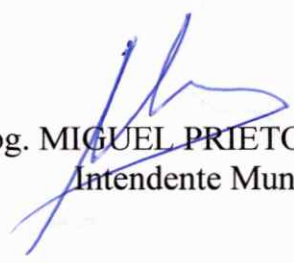
CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 012/2024 J.M

Ciudad del Este, 06 de mayo del 2024.-

TÉNGASE POR ORDENANZA, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO
ARCHÍVESE.-



Abg. FRANCISCO ARRUA
Secretario General



Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Intendente Municipal

Misión

Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

VISION

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el desarrollo nacional e internacional, resguardando las raíces culturales y su identidad.